

순	번	4		
제	목	##### 기업결합 신고 지연으로 과태료 발생		
소	관	부	서	○○○○처 ◆◆◆◆◆◆실
조	치	부	서	○○○○처 ◆◆◆◆◆◆실
구	분	사업관리		
내	용			
가. 관계법령·규정 및 판단기준				
「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따라 우리회사는 기업결합일 전까지 기업결합 신규 의무가 있으며 위반 및 누락행위가 있을 시 과태료가 부과됨. 회사는 자산총액 또는 매출액의 규모가 2조 원 이상인 대규모 회사(계열회사도 해당)로서 사업추진을 위해 타 회사와의 신규 회사설립, 주식 지분취득 등의 행위가 발생할 시 공정거래법 등 관련 법령을 철저히 검토하여 기업결합 사전 신고 누락에 따른 과태료를 납부하는 일이 없도록 하여야 함.				
나. 감사결과 확인된 문제점				
○○○○처 ◆◆◆◆◆◆실은 ▼▼ ▷▷ 500MW 태양광 발전사업을 개발하면서 공정거래위원회에 기업결합일(주식 대금 납입 기일의 다음 날) 전일인 2023. 6. 18.까지 기업결합신고를 해야 한다는 사실을 알지 못하여 신고를 누락함.				
조치할 사항				
- 해외사업 개발 단계에서의 기업결합신고 대상 검토 및 신고 업무절차 등을 사내 절차서에 반영				
- 해외사업을 추진하기 위해 신규 회사설립, 타 회사의 주식 취득 등을 하면서 기업결합신고 의무를 이행하지 아니하는 등의 일이 없도록 관련 업무를 철저히				